

1502704-55.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

JOSE MARCIO CARDOZO DO NASCIMENTO FARIAS

C O N C L U S ã O

Em 26 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges, MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Criminal desta Comarca. Eu, Cibele Junqueira Dieckmann Gagliardi, Chefe de Seção ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Salas 212/214/216 - Centro

CEP: 11013-910 - Santos - SP

Telefone: (13) 3346-5809 - E-mail: santos6cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1502704-55.2020.8.26.0536 - p.

Processo nº:

1502704-55.2020.8.26.0536 - Controle nº 2020/000596

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

JOSE MARCIO CARDOZO DO NASCIMENTO FARIAS

C O N C L U S ã O

Em 26 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges, MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Criminal desta Comarca. Eu, Cibele Junqueira Dieckmann Gagliardi, Chefe de Seção Judiciário, digitei.

Vistos.

O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (pp. 56/57), sendo recebida a denúncia em 09/12/2020 (pp. 89/86).

Após regular processamento da ação penal, a acusação foi desclassificada, reconhecendo-se a prática da infração penal prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 (pp. 211/217).

Intimadas, as partes não interpuseram recurso contra a decisão de desclassificação (p. 231).

Trata-se, portanto, de apuração de infração penal prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 e, nos termos do disposto no artigo 30 da Lei nº 11.343/06, "prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal".

Afora isso, consta que o acusado era menor de vinte e um anos anos ao tempo do fato, impondo-se observar a redução prevista no artigo 115 do Código Penal.

Como se vê, o prazo decorrido entre o recebimento da denúncia e até os dias de hoje é superior a um ano, razão pela qual é de se reconhecer a ocorrência da prescrição

da pretensão punitiva.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de JOSE MARCIO CARDOZO DO NASCIMENTO FARIAS, qualificado nos autos, e o faço nos termos do disposto no artigo 107, inciso IV, e artigo 115, do Código Penal.

Int.

Santos, 26 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA